

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Integrationskurse im Lernzirkel Ludwigshafen e.V.

(gültig ab 01.10.2024)

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Integrationskurse, die durch den Lernzirkel Ludwigshafen e.V. (im Folgenden „Lernzirkel“ genannt) im Auftrag des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (im Folgenden BAMF genannt) durchgeführt werden. Sie regeln die Rechte und Pflichten zwischen dem Lernzirkel Ludwigshafen e.V. als Kursträger und den Teilnehmer. Die AGB gelten für alle Kursmodule und alle angebotenen Leistungen im Rahmen des Integrationskurses, einschließlich begleitender Unterstützungsangebote und verwaltungstechnischer Abläufe, soweit diese im Zusammenhang mit dem Integrationskurs stehen.

Die männliche Form wird im Folgenden nur zur besseren Lesbarkeit verwendet, jedoch sind alle Geschlechter gleichermaßen gemeint.

Kontakt: Lernzirkel Ludwigshafen e.V., Ludwigplatz 9A, 67059 Ludwigshafen, Tel.: +49 (0) 621 30737271, E-Mail: info@lernzirkel-online.de

2. Vertragsgegenstand

Die Integrationskurse gemäß §43 IntV beinhalten unter anderem die Durchführung von Sprach- und Orientierungskursen, Exkursionen, Praktika sowie die Abnahme von Abschlusstests.

2.1 Kursablauf

Für jeden Integrationskurs werden die erforderlichen Vorkenntnisse, Ziele und Inhalte festgelegt. Der Lernzirkel behält sich in Absprache mit dem BAMF vor, Änderungen im Kursplan vorzunehmen. Der Teilnehmende erhält in der Regel zu Kursbeginn eine Übersicht der Module und Kosten. Es gelten die mit dem BAMF festgelegten Unterrichts- und Anwesenheitszeiten. Weitere Regelungen können lokal mit den Mitarbeitenden des Lernzirkels vereinbart werden. Am Ende des Sprach- und Orientierungskurses sind Abschlusstests vorgesehen, nach deren erfolgreichem Bestehen der Teilnehmende ein „Zertifikat Integrationskurs“ des BAMF erhält, mindestens jedoch eine Teilnahmebescheinigung.

Kurszeiten: Die Unterrichtszeiten sind abhängig von der Kursart (z. B. Intensiv- oder Standardkurs) und werden im Vorfeld bekanntgegeben.

Prüfungsorganisation: Der Teilnehmende wird rechtzeitig über Prüfungstermine und -orte informiert. Der Lernzirkel behält sich vor, Prüfungstermine bei Bedarf in Abstimmung mit den Prüfungsbehörden zu ändern.

2.2 Arbeitsmittel

Der Lernzirkel stellt keine kursbegleitenden Materialien zur Verfügung. Die Kosten und Beschaffung der Lehrmittel obliegen den Teilnehmenden. Dies betrifft Lehrbücher, Schreibmaterialien und gegebenenfalls digitale Ressourcen.

2.3 Anmeldung und Vertragsabschluss

Jede Person, die die Zugangsvoraussetzungen des BAMF erfüllt, kann sich beim Lernzirkel für einen Integrationskurs anmelden. Die Anmeldung zu einem Integrationskurs erfolgt schriftlich, per E-Mail oder

über die Website des Lernzirkels Ludwigshafen e.V. und nur nach Vorlage der original Berechtigung/Verpflichtung.

2.2 Ein Vertrag kommt erst durch eine schriftliche Bestätigung der Anmeldung durch den Veranstalter zustande. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Anmeldungen abzulehnen, insbesondere wenn die maximale Teilnehmerzahl bereits erreicht ist.

Hinweis:

Die detaillierten Zugangsvoraussetzungen für die Teilnahme an Integrationskursen können direkt beim **Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)** nachgelesen werden. Die rechtlichen Grundlagen sind in den **§§ 43 bis 45 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG)** geregelt. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Website des BAMF unter: www.bamf.de.

Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmende bereit, die AGB und die geltenden Kursrichtlinien anzuerkennen.

3. Gebühren

Die Gebühren für Integrationskurse richten sich nach dem Status der Teilnehmenden als Selbstzahler, Teilselbstzahler oder Kostenbefreite. Die Bestimmungen des BAMF zur Gebührenregelung und Kostenübernahme gelten vorrangig. Diese Regelungen beinhalten folgende Kategorien:

3.1 Selbstzahler

Teilnehmer, die nicht förderfähig durch das BAMF sind, oder aus anderen Gründen keine Unterstützung erhalten, gelten als Selbstzahler. Sie sind verpflichtet, die vollen Kursgebühren gemäß den vertraglichen Vereinbarungen zu entrichten. Diese Gebühren müssen in der Regel vor Modulbeginn unaufgefordert überwiesen werden. Genaue Zahlungsdaten erhält der Teilnehmer bei Vertragsabschluss. Die vertraglichen Gebühren enthalten alle Kosten der Maßnahme.

3.2 Teilselbstzahler

Teilnehmer, die gemäß den Richtlinien des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nur einen Teil der Kursgebühren selbst tragen müssen, z. B. bei einer anteiligen Kostenübernahme durch das BAMF, gelten als Teilselbstzahler. Der vom Teilnehmer zu leistende Eigenanteil pro Unterrichtseinheit (UE) richtet sich nach den aktuellen Vorgaben des BAMF und ist rechtzeitig und unaufgefordert vor Beginn jedes Moduls zu zahlen.

3.3 Kostenbefreite Teilnehmer

Teilnehmer, die aufgrund des Bezugs von Leistungen (z. B. ALG II, Sozialhilfe etc.) die Voraussetzungen für eine Kostenbefreiung erfüllen, können beim BAMF einen Antrag auf Kostenbefreiung stellen und sind bei Bewilligung von der Zahlung der Kursgebühren vollständig befreit. Die Regelungen zur Kostenbefreiung sind in den Richtlinien des BAMF festgelegt und haben stets Vorrang. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Website des BAMF unter: www.bamf.de im *Merkblatt zum Integrationskurs*.

Bitte stellen Sie den Antrag möglichst vor Beginn der Kursteilnahme, da eine Kostenbefreiung bei Antragsstellung während des Kurses grundsätzlich nicht rückwirkend ab Kursbeginn gewährt werden kann. Der Teilnehmer ist dafür verantwortlich, den Antrag rechtzeitig und mit allen erforderlichen Nachweisen einzureichen. Entsteht der Anspruch auf Kostenbefreiung erst während des Kurses, muss der Teilnehmer den Kursträger unverzüglich informieren und den Antrag zeitnah stellen. Die Entscheidung über die Kostenbefreiung trifft ausschließlich das BAMF auf Grundlage der eingereichten Dokumente.

3.4 Bankverbindung des Lernzirkel Ludwigshafen e.V.

Die Bankverbindung für die Zahlung der Kursgebühren lautet:

IBAN: DE93 5455 0010 0000 2425 78

BIC: LUHSDE6AXXX

3.5 Gebührenrückstände bei Selbstzahler/Teilselbstzahler

Selbstzahler oder Teilselbstzahler sind verpflichtet, die im Zahlungsplan festgelegten Gebühren vor Beginn des Moduls vollständig zu bezahlen. Erfolgt die Zahlung nicht rechtzeitig, ist der Lernzirkel Ludwigshafen e.V. berechtigt, dem Teilnehmer die Teilnahme am Modul zu verweigern. Eine Mahnung erfolgt in diesem Fall nicht. Der Lernzirkel Ludwigshafen e.V. behält sich vor, den Teilnahmevertrag bei wiederholten Zahlungsrückständen fristlos zu kündigen.

4. Rücktritt und Kündigung

4.1 Rücktritt und Kündigung durch den Teilnehmer

Rücktritte und Kündigungen durch den Teilnehmer bedürfen der Schriftform. Das bloße Fernbleiben vom Unterricht wird nicht als Kündigung anerkannt. Maßgeblich für die Wirksamkeit einer Kündigung ist das Eingangsdatum der schriftlichen Kündigung beim Träger.

Eine Abmeldung oder ein Kurswechsel ist nur aus triftigen Gründen möglich, wie etwa bei Unvereinbarkeit der Unterrichtszeiten, der Aufnahme einer Arbeitsstelle oder anderen, mit dem Träger abgesprochenen Gründen. Die Abmeldung muss vor Beginn des neuen Moduls, spätestens jedoch innerhalb von 3 Tagen nach Modulbeginn, erfolgen. Nach Ablauf der ersten 3 Tage des aktuellen Moduls ist eine Abmeldung nur zum Ende des bereits laufenden Moduls möglich.

Ein Rücktritt von Teilnahmeverträgen als Selbstzahler oder Teilselbstzahler ist bis zum letzten Werktag vor Beginn der Maßnahme bzw. des jeweiligen Moduls/Kursabschnitts möglich. In diesem Fall bleibt der Rücktritt für den Teilnehmer gebührenfrei.

Das gesetzliche Recht des Teilnehmers zur außerordentlichen Kündigung, insbesondere in Fällen, in denen der Fortbestand des Vertrags aus wichtigen Gründen unzumutbar ist, bleibt hiervon unberührt.

4.2 Rücktritt und Kündigung durch den Lernzirkel Ludwigshafen e.V.

Der Lernzirkel Ludwigshafen e.V. behält sich das Recht vor, den Kurs vor Kursbeginn räumlich und/oder zeitlich in Abstimmung mit dem BAMF zu verlegen. In Fällen höherer Gewalt, wie Naturkatastrophen, Bränden, Unfällen etc., ist der Lernzirkel Ludwigshafen e.V. berechtigt, den Kurs vollständig abzusagen.

Darüber hinaus kann der Lernzirkel Ludwigshafen e.V. das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn Tatsachen vorliegen, die die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung unzumutbar machen. Solche Tatsachen können unter anderem sein:

- Unrichtige Angaben zur Person
- Mangelnde Leistungsbereitschaft oder Mitarbeit
- Häufige unentschuldigte Abwesenheit bzw. hohe Fehlzeiten
- Grobe Verstöße gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder die Hausordnung
- Erhebliche Gebührenrückstände

- Grobes Fehlverhalten gegenüber anderen Teilnehmern, Kursleitern oder Mitarbeitern des Lernzirkel Ludwigshafen e.V.
- Missachtung von Anweisungen der Kursleiter.

Bevor eine Kündigung aufgrund von Fehlverhalten ausgesprochen wird, wird in der Regel eine mündliche oder schriftliche Abmahnung erteilt. Eine Abmahnung kann entfallen, wenn das Verhalten des Teilnehmers derart schwerwiegend ist, dass der Lernzirkel Ludwigshafen e.V. nicht zumutbar auf eine vorherige Abmahnung verzichten kann, oder wenn der Teilnehmer wissen musste, dass sein Verhalten nicht geduldet wird.

5. Mitwirkungspflichten

Der Teilnehmende ist verpflichtet, während der Kurszeiten engagiert mitzuarbeiten. Die Mitwirkungspflichten umfassen folgende Punkte:

Engagement und Anwesenheit:

Anwesenheit wird dokumentiert. Bei Abwesenheit ist der Lernzirkel umgehend zu informieren.

Kursmaterialien:

Kursbücher sind verpflichtend. Der Teilnehmer muss sicherstellen, dass alle erforderlichen Materialien für den Unterricht mitgebracht werden.

Nachweis bei Fehlzeiten:

Bei Fehlzeiten sind die entsprechenden Nachweise, die im Fehlzeitenkatalog festgehalten sind, umgehend vorzulegen.

Einhaltung der Regeln:

Es ist erforderlich, die festgelegten Regeln und Vorgaben einzuhalten, um einen reibungslosen Ablauf des Kurses zu gewährleisten.

Bei wiederholter Nichteinhaltung dieser Pflichten können entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, die auch eine Kündigung des Vertragsverhältnisses nach sich ziehen können.

6. Haftung und Schutz

6.1 Haftung

Der Lernzirkel haftet nur bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Handeln für den Verlust oder die Beschädigung persönlicher Gegenstände. Die Haftung für den Verlust von privaten Gegenständen (z. B. Geld, Wertgegenstände, technische Geräte) wird ausgeschlossen. Teilnehmer sind selbst verantwortlich für den Schutz ihrer persönlichen Gegenstände.

6.2 Diebstahl

Der Lernzirkel behält sich vor, Diebstahl juristisch zu verfolgen.

7. Technik

Die vom Lernzirkel bereitgestellte technische Ausstattung darf nur zu Unterrichtszwecken genutzt werden. Verstöße gegen rechtliche Vorschriften werden zur Anzeige gebracht. Defekte und Zugriffe durch Dritte müssen umgehend gemeldet werden. Das Speichern von privaten Daten, Spielen, Filmen, Musik etc. auf den Netzlaufwerken oder Lernplatz-PCs ist nicht gestattet. Die Installation von Software (auch kostenloser) ist zu unterlassen.

Internetnutzung: Der vom Lernzirkel bereitgestellte Internetzugang darf während der Unterrichtszeiten ausschließlich für Unterrichtszwecke genutzt werden. Der Lernzirkel behält sich vor, den Zugang bei Missbrauch einzuschränken oder zu sperren.

8. Datenschutz

Alle im Zusammenhang mit der Teilnahme am Integrations- oder Sprachkurs erhobenen Daten werden gemäß den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) behandelt. Der Lernzirkel Ludwigshafen e.V. verpflichtet sich, die personenbezogenen Daten der Teilnehmenden nur zur Durchführung des Vertragsverhältnisses und zu rechtlichen Zwecken zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Durchführung der Vertragsleistung notwendig ist oder rechtlich vorgeschrieben wird.

8.1 Datenverarbeitung

Die zur Anmeldung für Integrationskurse erhobenen Daten werden zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und zur Vertragserfüllung verwendet. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Erhobene Daten umfassen Name, Adresse, Geburtsdatum, Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse), Informationen zum Aufenthaltsstatus und gegebenenfalls weitere für die Teilnahme am Integrationskurs erforderliche personenbezogene Daten. Die Angabe einer Telefonnummer und E-Mail-Adresse erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, um Sie bei kurzfristigen Änderungen kontaktieren zu können. Falls diese Daten nicht angegeben werden, besteht die Möglichkeit, dass wir Sie im Bedarfsfall nicht rechtzeitig erreichen können.

Bei Angabe Ihrer IBAN und des Kontoinhabers verwenden wir diese Daten zur Zahlung von Fahrtkostenzuschüssen sowie, bei Selbst- oder Teilselbstzahlern, zur Abwicklung der Kursgebühren. Ihre Daten werden elektronisch gespeichert und durch beauftragte IT-Dienstleister betreut, die vertraglich zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben verpflichtet sind und nur in dem notwendigen Umfang Zugriff auf Ihre Daten haben.

8.2 Datenweitergabe

Für die Kursvorbereitung und Durchführung werden Ihr Name, Ihre Adresse und Ihre Kontaktdaten an die jeweiligen Kursleiter weitergegeben. Für die Teilnahme an Prüfungen, insbesondere an DTZ-Prüfungen (Deutsch-Test für Zuwanderer), werden die erforderlichen Daten an die entsprechenden Prüfungsstellen übermittelt. Die genauen Regelungen und Details zu den Prüfungen sind in einem separaten AGB-Dokument festgehalten.

Im Rahmen der Integrationskurse sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihre Daten an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und, falls erforderlich, an weitere verpflichtende Stellen wie die Ausländerbehörde (ABH) oder das Jobcenter weiterzugeben. Die Rechtsgrundlage hierfür ergibt sich aus §88a Abs. 1 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes sowie anderen relevanten gesetzlichen Bestimmungen. Bei Landesmittelkursen oder durch die Agentur für Arbeit geförderten Maßnahmen erfolgt die Datenübermittlung ebenfalls an die zuständigen Behörden gemäß den Vorschriften des Sozialgesetzbuchs (SGB).

8.3 Datenlöschung

Personenbezogene Daten werden nach Beendigung des Vertragsverhältnisses gelöscht, es sei denn, es bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten. In diesem Fall werden die Daten für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum archiviert und danach gelöscht.

Detaillierte Angaben zur Verarbeitung personenbezogener Daten und zu den Rechten der Teilnehmenden sind in der Datenschutzverordnung des Lernzirkels festgehalten.

9. Schlussbestimmungen

9.1 Vorrang der BAMF-Regelungen

Die Regelungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zur Durchführung von Integrationskursen haben Vorrang vor diesen Geschäftsbedingungen. Sollte eine Bestimmung dieser AGB im Widerspruch zu den geltenden Vorschriften des BAMF stehen, gilt in jedem Fall die BAMF-Regelung.

9.2 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung wird durch eine wirksame und durchführbare Regelung ersetzt, deren wirtschaftlicher und rechtlicher Zweck dem der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt. Dies gilt auch für etwaige Regelungslücken.

9.3 Gerichtsstand

Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, ist Ludwigshafen, soweit gesetzlich zulässig.

9.4 Änderungen und Ergänzungen

Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. Der Lernzirkel Ludwigshafen e.V. behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit zu ändern. Änderungen werden den Teilnehmern rechtzeitig in schriftlicher Form oder per E-Mail mitgeteilt. Erfolgt innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Mitteilung kein Widerspruch, gelten die Änderungen als angenommen.